

PODERES ADMINISTRATIVOS

Os Poderes da Administração Pública são também chamados de Poderes Administrativos. Para efeitos de provas de concurso, o grau de importância desse conteúdo é de 3, numa escala de 1 a 5. Não é o mais importante, mas é um tópico com frequência relativamente alta em prova.

- Poder vinculado;
- Poder discricionário;
- Poder hierárquico;
- Poder disciplinar;
- Poder de polícia;
- Uso e abuso de poder.

Entre os Poderes Administrativos, o poder de polícia é o mais importante, o mais recorrente em provas de concurso. Apesar disso, é importante conhecer os demais poderes, pois os Poderes Administrativos possuem relações entre si.

PODERES ADMINISTRATIVOS

Poder Administrativo nada mais é do que uma atribuição administrativa, uma competência administrativa. Poderes Administrativos significam aquilo que a Administração pode fazer. A Administração, por exemplo, não pode condenar judicialmente uma pessoa, pois isso não é um Poder Administrativo, mas jurisdicional.

- **Conceito:** são os meios e modos da atuação administrativa, concedidos à Administração para o exercício de suas competências.
 - São manifestações do poder de império do Estado, necessárias e adequadas ao desempenho da função administrativa. Império significa imposição, ou seja, a possibilidade de impor algo a alguém.
 - São poderes instrumentais, diversos dos Poderes políticos, que são estruturais e orgânicos porque compõem a estrutura constitucional do Estado. Instrumentais significam mecanismos de atuação. Por essa razão, muitas vezes a Administração é



ANOTAÇÕES

chamada de *longa manus* do Estado, porque são as maneiras pelas quais o Estado chega até o cidadão.

- Não se pode confundir esses poderes instrumentais com os Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo. Os Poderes Administrativos são funções administrativas ou competências administrativas.

- **Características**

- Poder-dever (ou dever-poder)
 - O termo “poder” não pode ser entendido como a capacidade de optar entre fazer ou deixar de fazer algo. Mas deve ser entendido como a atribuição que o agente público é obrigado a fazer. Por essa razão, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello opta pela terminologia “dever-poder” em vez de “poder-dever”, porque entende que existem muito mais deveres do que poderes.
 - O poder-dever, então, consiste não só na existência das atribuições, mas no exercício dessas atribuições.
- **Deveres do administrador (PEPA):**
 - **P**robidade;
 - **E**ficiência;
 - **P**restar contas;
 - **A**gir.
- Os poderes são irrenunciáveis. Isso significa que o agente público não pode abrir mão desses poderes por mera vontade própria. Assim, o agente, como visto logo acima, tem o dever de agir com eficiência, e lhe será perguntado (prestação de contas) se assim o fez e, se o agente não agir, poderá violar a probidade.
- Os poderes são imprescritíveis, ou seja, as competências não deixam de existir em razão do passar do tempo.
- Os poderes podem ser exercidos de forma conjunta. Os Poderes Administrativos podem se entrelaçar, isto é, as atividades de um poder podem constar em outro poder também. Nessas situações, o agente público estará exercendo mais de um poder ao mesmo tempo.



10m



15m

ANOTAÇÕES

PODERES ADMINSTRATIVOS	
Vinculado	É a delimitação da atividade administrativa, sem que haja a análise de conveniência e oportunidade pelo agente público.
Discrecionário	É uma certa margem de liberdade conferida ao agente público, quanto à conveniência, oportunidade e conteúdo.
Regulamentar	É a competência administrativa de expedir atos administrativos para explicitar as leis , para permitir sua fiel execução.
Hierárquico	É a competência para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos e agentes , além de ordenar, coordenar, controlar e corrigir as atividades administrativas
Disciplinar	É a competência para apurar e aplicar sanções em razão de condutas irregulares dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços públicos.
Polícia	É o conjunto de atribuições concedidas à Administração para disciplinar e restringir direitos e liberdades individuais em favor do interesse público.

Os poderes vinculado e discrecionário não são exigidos expressamente por todos os editais. Mas é preciso estudá-los mesmo quando não previstos expressamente, pois eles estão contidos dentro de outros poderes. Nesse sentido, alguns autores, como a professora Maria Sylvia Di Pietro, entendem que os poderes vinculado e discrecionário não seriam poderes autônomos, motivo pelo qual muitos editais não os exigem expressamente. Mas, como já mencionado, esses dois poderes estão contidos em outros poderes e podem ser exigidos dessa maneira em provas de concurso.

Poder Vinculado

Nesse poder, não há margem para que o agente público escolha entre algumas opções. É o caso, por exemplo, da previsão de aposentadoria compulsória de servidores públicos aos 75 anos – atingida essa idade o servidor deve obrigatoriamente ser aposentado.

Poder Discrecionário

É oposto ao poder vinculado, pois há relativa margem de escolha entre opções. É o caso, por exemplo, de concessão de férias – embora a lei preveja que o servidor possa ter férias após 12 meses trabalhados, o momento da concessão de férias é um poder discrecionário do

ANOTAÇÕES



chefe do servidor, que pode optar por não as conceder no mesmo momento em que o servidor fez a solicitação. . Essa margem de liberdade é dentro da lei, ou seja, a discricionariedade não pode ser confundida com arbitrariedade.

Poder Regulamentar

O poder regulamentar poderá ser exigido como poder normativo, mas raramente isso ocorre em provas de concurso.

Em algumas situações a lei não especifica todos os detalhes das atribuições. Assim, por exemplo, a lei prevê que, após 12 meses de trabalho, o servidor terá direito a 30 dias de férias, os quais podem ser divididos em até três parcelas. Mas a lei não estabeleceu de quantos dias deve ser cada parcela, pois isso será feito por meio de um regulamento. Ou seja, um ato administrativo irá regulamentar a lei – à semelhança, em grau inferior, do que ocorre com as normas constitucionais de eficácia contida e as de eficácia limitada, que precisam ser regulamentadas por lei.

Poder Hierárquico

Diz respeito a todas as atribuições legais de um chefe em relação a seus subordinados. É o caso, por exemplo, da decisão quanto à concessão de férias.

Embora o poder hierárquico possa ser tratado de maneira conjunta com o poder disciplinar, é importante atentar-se ao aspecto da sanção, que é referente ao poder disciplinar.



Poder Disciplinar

O poder disciplinar está diretamente relacionado à sanção, de modo que, se não houver sanção, não há que se falar em poder disciplinar.

Poder de Polícia

O poder de polícia pode ser analisado de maneira conjunta com os poderes hierárquico e disciplinar porque possui algumas características que se encontram dentro dos outros dois poderes. Por exemplo, a aplicação de uma sanção pode tanto ser um poder disciplinar quanto um poder de polícia, a depender do caso.

ANOTAÇÕES

O poder de polícia corresponde à atribuição de disciplinar e restringir direitos e liberdades individuais em favor do interesse público. No âmbito do poder de polícia, existem a punição, atividade de consentimento etc., que, muitas vezes, podem confundir o poder de polícia com o poder disciplinar. Por essa razão, é importante estudar profundamente os poderes para ser capaz de fazer as devidas distinções.

Correlação entre os Poderes Administrativos

Na tabela a seguir, os poderes listados na coluna da esquerda podem ser encontrados dentro dos poderes listados na coluna da direita.

1. Poder vinculado	4. Poder hierárquico
2. Poder discricionário	5. Poder disciplinar
3. Poder regulamentar	6. Poder de polícia

O poder vinculado pode ser encontrado dentro do poder hierárquico, do poder disciplinar e do poder de polícia. Isso significa que, dentro dos poderes hierárquico, disciplinar e de polícia, existem características típicas do poder vinculado. Essas relações serão estudadas com maior profundidade posteriormente.

O poder discricionário também pode ser encontrado dentro do poder hierárquico, do poder disciplinar e do poder de polícia.

Já o poder regulamentar pode ser encontrado dentro do poder hierárquico e de polícia, mas não pode ser encontrado dentro do poder disciplinar, porque o poder regulamentar é geral e abstrato, não diz respeito a caso concreto, enquanto o poder disciplinar é sempre concreto, individualizado.



DIRETO DO CONCURSO

1. (CESPE/2019/PGE-PE) Acerca de poderes administrativos, julgue o item subsequente.
O administrador público age no exercício do poder hierárquico ao editar atos normativos com o objetivo de ordenar a atuação de órgãos a ele subordinados.



COMENTÁRIO

- A edição de atos normativos no âmbito de órgãos subordinados configura o exercício do poder hierárquico, dentro do qual, no caso em questão, encontra-se o poder regulamentar.

ANOTAÇÕES

- Seria o caso, por exemplo, de um chefe que estabelecesse um código de posturas dentro da repartição que chefia. É o exercício do poder hierárquico, no qual se encontra o poder regulamentar.

2. (CESPE/2019/MPE-PI/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO) De acordo com o STF, a competência das agências reguladoras para editar atos normativos que visem à organização e à fiscalização das atividades por elas reguladas representa o exercício de seu poder administrativo

- a. discricionário, que depende da conveniência e da oportunidade.
- b. de polícia, na sua função normativa, estando subordinado ao disposto na lei.
- c. normativo, que é dotado de autonomia com relação às competências definidas em lei.
- d. regulamentar, visando à normatização de situações concretas voltadas à atividade regulada.
- e. disciplinar, objetivando a punição do administrado pela prática de atividade contrária ao disposto no ato normativo.

COMENTÁRIO

- A edição de atos normativos nem sempre configura exercício do poder regulamentar. Essa análise tem que considerar o contexto como um todo.
- Dentro do poder de polícia, existe a possibilidade de atuação normativa ou regulamentar. No caso em questão, trata-se do poder de polícia das agências reguladoras, dentro do qual está o poder regulamentar.

3. (CESPE/TCE-ES/ANALISTA ADMINISTRATIVO/DIREITO) Acerca de poderes administrativos, julgue o item subsecutivo.

A edição de ato normativo de conteúdo genérico e abstrato tem relação direta com o exercício do poder regulamentar, e não com o do poder de polícia, visto que esse último será cabível exclusivamente mediante a prática de atos concretos, preordenados a determinados indivíduos.

COMENTÁRIO

O poder de polícia pode se dar tanto por atos concretos quanto por atos gerais e abstratos.

4. (CESPE/2019/TCE-RO/PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS)
Aplicação de multa a sociedade empresária em razão de descumprimento de contrato administrativo celebrado por dispensa de licitação constitui manifestação do poder
- a. de polícia.
 - b. disciplinar.
 - c. hierárquico.
 - d. regulamentar.
 - e. vinculante.

COMENTÁRIO

- Nem toda multa é característica do poder de polícia. Se essa multa for aplicada a uma empresa que possua contrato com a Administração Pública, por exemplo, será exercício do poder disciplinar.
- Não é suficiente analisar a atividade praticada em si, mas os atores envolvidos. No caso de fiscalização, por exemplo, se for em relação a um agente público subordinado, trata-se de exercício do poder hierárquico, se for em relação a um particular, trata-se de exercício do poder de polícia. O que define o tipo de poder não é a atividade em si, mas os atores envolvidos nela.



35m

GABARITO

- 1. C
- 2. b
- 3. E
- 4. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandre Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.